

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПОШИВУ № _____

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель _____, ОГРНИП _____, ИНН _____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин(ка) РФ _____, паспорт серия _____ № _____, выдан _____, ИНН _____, зарегистрирован(а) по адресу: _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по пошиву швейных изделий (далее — Услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать надлежаще оказанные Услуги.

1.2. Настоящий договор является гражданско-правовым. Он не является трудовым договором и не порождает трудовых отношений. Исполнитель не подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика, самостоятельно определяет способ оказания Услуг и несёт риск качества результата.

1.3. Задание формируется в электронной системе учёта Заказчика (далее — Система) в виде заказов. Состав, количество и параметры изделий определяются карточкой заказа в Системе.

1.4. Исполнитель вправе оказывать услуги третьим лицам, если это не препятствует исполнению обязательств по настоящему договору.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Исполнителю предоставляется персональный доступ (учётная запись) в Систему. Доступ является персональным. Передача доступа третьим лицам не допускается.

2.2. Все действия, совершённые с использованием учётной записи Исполнителя (приёмка материала, взятие заказов в работу, списание материала, фиксация брака, сдача изделий), признаются совершёнными Исполнителем.

2.3. Исполнитель фиксирует в Системе фактический ход оказания Услуг: принятые заказы, израсходованный материал, выявленный брак и недостачу. Данные Системы являются основанием для расчёта вознаграждения.

2.4. Материалы, фурнитура и оборудование предоставляются Заказчиком и остаются его собственностью. Исполнитель обязан использовать их исключительно для оказания Услуг по настоящему договору и обеспечивать их сохранность.

2.5. Исполнитель ознакомлен с технологическими инструкциями, размещёнными в его личном профиле в Системе (порядок раскроя и пошива, правила работы с материалом, порядок фиксации брака, правила приёмки и сдачи работ), и обязуется их соблюдать. Подписание настоящего договора в Системе одновременно подтверждает факт ознакомления Исполнителя с указанными инструкциями в действующей на дату подписания редакции.

2.6. Заказчик вправе обновлять инструкции. Актуальная редакция размещается в личном профиле Исполнителя в Системе и применяется к заказам, взятым в работу после её размещения.

2.7. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных в Системе простой электронной подписью — путём ввода одноразового кода, направленного на номер телефона Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора. Такой документ равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно (ст. 160 ГК РФ, ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БРАК

3.1. Услуги считаются оказанными надлежаще, если изделие соответствует параметрам карточки заказа и технологическим инструкциям.

3.2. Стороны исходят из того, что недостатки изделия могут быть обнаружены после его отгрузки — при приёмке торговой площадкой или при возврате от покупателя. Гарантийный срок на результат Услуг составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты сдачи изделия.

3.3. При выявлении недостатков, возникших по вине Исполнителя, Заказчик направляет ему уведомление через Систему. Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки либо возместить документально подтвержденные убытки Заказчика.

3.4. Стоимость Услуг по изделию, признанному браком по вине Исполнителя, оплате не подлежит, а выплаченная за него сумма подлежит возврату либо зачёту в счёт последующих выплат.

3.5. Исполнитель несёт ответственность за утрату и порчу переданных материалов, а также за недостачу материала сверх установленной нормы технологических потерь. Размер нормы устанавливается Заказчиком и отражается в Системе.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость Услуг определяется как сумма расценок за фактически принятые изделия. Расценки устанавливаются Заказчиком и отражаются в Системе.

4.2. Расчётные периоды и сроки выплаты вознаграждения:

Расчётный период	Срок выплаты
с 1 по 19 число месяца	25 число текущего месяца
с 20 числа по последний день месяца	10 число следующего календарного месяца

4.3. Выплата производится путём перечисления на банковский счёт Исполнителя, указанный в разделе 9. Обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания средств с его счёта.

4.4. Заказчик вправе удержать из причитающегося вознаграждения суммы документально подтвержденных убытков, стоимость утраченного или испорченного материала и суммы недостачи сверх нормы, уведомив Исполнителя через Систему с указанием оснований и расчёта.

4.5. Исполнитель самостоятельно исполняет обязанности по уплате налогов со своего вознаграждения, если иное не следует из закона. Если Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», он обязан формировать и передавать Заказчику чек по каждой выплате и незамедлительно уведомить Заказчика об утрате права на применение указанного режима.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» _____ 20__ г., а в части взаимных расчётов — до полного исполнения обязательств. Если ни одна из Сторон не заявила о прекращении не позднее чем за 14 дней до окончания срока, договор считается продлённым на тот же срок.

5.2. Сторона, намеренная отказаться от исполнения договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения. Уведомление через Систему приравнивается к письменному.

5.3. В течение срока уведомления Исполнитель обязан завершить принятые в работу заказы, вернуть материалы, фурнитуру и оборудование Заказчика. Услуги, оказанные в этот период, оплачиваются на общих основаниях в сроки, установленные пунктом 4.2.

5.4. Стороны признают, что принятые Исполнителем заказы включены в план отгрузок Заказчика с фиксированными датами. Прекращение оказания Услуг без соблюдения срока уведомления влечёт срыв сроков отгрузки и применение к Заказчику санкций со стороны торговых площадок. Исполнитель возмещает Заказчику документально подтвержденные убытки, возникшие вследствие такого нарушения, включая суммы штрафов торговых площадок за несвоевременную отгрузку.

5.5. Если Исполнитель прекратил оказание Услуг без соблюдения срока, установленного пунктом 5.2, либо не завершил принятые заказы, окончательный расчёт производится в особом порядке: начиная с даты, в которую истёк бы срок уведомления, Заказчик выплачивает по 10% (десять процентов) от суммы, причитающейся Исполнителю на дату прекращения, с периодичностью один раз в 7 (семь) календарных дней до полной выплаты.

5.6. Особый порядок, установленный пунктом 5.5, не уменьшает общую сумму вознаграждения и применяется исключительно в связи с тем, что недостатки изделий выявляются после их отгрузки (пункт 3.2). Он обеспечивает возможность завершить проверку качества и произвести зачёт встречных требований.

5.7. Доступ Исполнителя в Систему прекращается с даты получения Заказчиком уведомления о прекращении оказания Услуг либо с даты фактического прекращения. Прекращение доступа является технической мерой защиты сведений о заказах и товарно-материальных ценностях, не является отказом от исполнения денежных обязательств и не влияет на право Исполнителя получить причитающееся вознаграждение. Сведения о начислениях предоставляются Исполнителю по его письменному запросу.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

6.1. Исполнитель обязуется не разглашать сведения, ставшие известными ему в связи с исполнением договора: данные о заказах, покупателях, поставщиках, расценках, технологии производства.

6.2. Исполнитель даёт согласие на обработку своих персональных данных в объёме, необходимом для исполнения договора и исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Споры разрешаются путём переговоров. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию — 10 рабочих дней. При недостижении согласия спор передаётся в суд по месту нахождения Заказчика.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, либо подписан в Системе в порядке пункта 2.7.

8. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Подписывая настоящий договор, Исполнитель подтверждает, что:

- ознакомлен с технологическими инструкциями в личном профиле в Системе и с порядком фиксации брака и недостачи (пункт 2.5);
- ознакомлен со сроками выплаты вознаграждения (пункт 4.2) и порядком удержаний (пункт 4.4);
- ознакомлен с обязанностью уведомить о прекращении за 14 дней и с последствиями нарушения этого срока (пункты 5.2, 5.4—5.6);
- понимает, что настоящий договор не является трудовым (пункт 1.2).

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

ИП _____

ОГРНИП _____

ИНН _____

Адрес: _____

Р/с _____

Банк _____

Телефон _____

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ФИО _____

Паспорт _____

ИНН _____

Адрес: _____

Счёт _____

Банк _____

Телефон* _____

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

* На указанный номер телефона направляется одноразовый код для подписания документов в Системе (пункт 2.7). Об изменении номера Исполнитель обязан уведомить Заказчика.

Отметка о подписании в Системе: дата _____, время _____, номер телефона _____, код подтверждения _____, IP _____.